

VERTRAULICH — PATENTANWALTSAKTE

Einspruch EPA · Nichtigkeitsklage BPatG

Akte

R&M/EP-OPP-2026/NT-034

Einspruch gegen das europäische Patent EP 3 102 554 B1 und
hilfsweise Nichtigkeitsklage gegen den DE-Teil vor dem Bundespatentgericht

Mandantin:	Silesia Bauelemente AG, Mülheimer Straße 186, 40878 Ratingen
Vorstand:	Dipl.-Ing. Ralph Strzelecki (Vorstandsvorsitzender)
Patentinhaberin (Gegnerin):	Frosthaus Engineering GmbH, Mariahilfer Straße 102, 1070 Wien
Streitpatent:	EP 3 102 554 B1 — erteilt am 28.10.2025, Bulletin 2025/44
Einspruchsfrist (Art. 99 EPÜ):	28.07.2026 (9-Monats-Frist, Fristschluss 24:00 Uhr MEZ)
Einspruchsgebühr:	880,00 € (Gebührenordnung EPA, Stand 01.04.2024)
Angelegt am:	03.04.2026 — München
Sachbearbeitung:	Dr.-Ing. Ferdinand Ravenstein (EPA-Vertreter Nr. 123456)
RA Verletzungsabwehr:	Dr. iur. Konrad Bessler, LL.M. (IP), Düsseldorf/München
Akzentfarbe / Dossier:	Dossier-Farbcode Orange — Angriffsakte

ÜBUNGSAKTE — fiktiv, erstellt zu Ausbildungszwecken für einen KI-Kurs für Patentrechtler:innen. Alle Personen, Anschriften, Aktenzeichen und Sachverhalte sind frei erfunden. Keine Rechtsberatung.

Aktenverzeichnis

Die nachfolgend aufgeführten Dokumente sind zum Stichtag 03.04.2026 in der Akte R&M/EP-OPP-2026/NT-034 zusammengeführt. Die Blattzählung ist durchlaufend; jedes Einzeldokument beginnt auf einer neuen Seite und trägt Kopf- und Fußzeile der Kanzlei. Ausgehende Schriftsätze werden zusätzlich in der laufenden Fristenliste der Kanzlei (R&M-FRIST-2026) geführt.

Lfd.	Dokument	Urheber / Absender	Art
—	Deckblatt	R&M Kanzleiverwaltung	intern
—	Aktenverzeichnis (dieses Blatt)	R&M Kanzleiverwaltung	intern
01	Mandantenanschreiben Silesia Bauelemente AG	Dipl.-Ing. R. Strzelecki (Vorstand)	extern eingehend
02	Interne Strategie-Notiz — Doppelstrategie EPA/BPatG	Dr.-Ing. F. Ravenstein; Dr. iur. K. Bessler	intern
03	Einspruchsschrift an das Europäische Patentamt (EPA Form 2300)	Dr.-Ing. F. Ravenstein (Vertretungs-Nr. 123456)	extern ausgehend
04	Nichtigkeitsklage-Entwurf — Bundespatentgericht München	Dr. iur. K. Bessler / Dr.-Ing. F. Ravenstein	Entwurf
05	Anlagenverzeichnis und Beweismittelliste BPatG	R&M Kanzleiverwaltung	intern
06	Mandatsannahme + Honorarvereinbarung	Dr.-Ing. F. Ravenstein; Dipl.-Ing. R. Strzelecki	Vertrag

Hinweis zur Aktenführung: Die Akte wird als Hybridakte geführt; Originalunterschriften und Einschreibe-Belege verbleiben im Kanzlei-Tresor (Schrank 14-C). Elektronische Ausfertigungen werden im Kanzleisystem *R&M-DMS* unter Mandant *SILESIA-BAU* abgelegt; Zugriff beschränkt auf das Team Ravenstein/Bessler/Moll. Einspruchsgebühr wurde am 02.04.2026 per SEPA überwiesen (Beleg-Nr. SEP-2026-0418); der Zahlungseingang beim EPA ist fristwährend.

Geprüft und zur Führung freigegeben am 03.04.2026, München.

R. Obermeier

Renate Obermeier

Sekretariat / Aktenführung · Ravenstein & Moll
München, 03.04.2026

Dokument 01 — Mandantenanschreiben

Schreiben Silesia Bauelemente AG an Ravenstein & Moll

Eingang: 02.04.2026, per E-Mail mit PDF-Anhang + Einschreiben
Absender: Silesia Bauelemente AG, Mülheimer Straße 186, 40878 Ratingen
Zeichen Absender: SIL/VS/2026-014 (Vorstandssekretariat)
An: Ravenstein & Moll Patentanwälte PartG mbB · z. Hd. Dr.-Ing. F. Ravenstein
Betreff: Androhung Unterlassungsklage durch Frosthaus Engineering GmbH / Patent EP 3 102 554 B1 — Bitte um Angriff auf das Schutzrecht

Sehr geehrter Herr Dr. Ravenstein,

wir wenden uns in einer für unser Haus geschäftskritischen Angelegenheit an Sie und bitten Sie um sofortige Übernahme des Mandats. Am 26.03.2026 ist bei uns per Einschreiben ein anwaltliches Aufforderungsschreiben der Kanzlei *Holzappel | Buchegger | Partner*, Wien/Düsseldorf, im Auftrag der **Frosthaus Engineering GmbH** (Wien) eingegangen. Darin wird unserem Unternehmen die Verletzung des europäischen Patents **EP 3 102 554 B1** („Vakuumisulationspaneel mit lagestabilem Kernkörper und diffusionsdichter Aluminiumverbundhülle“) vorgeworfen und die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung gefordert; Frist bis **17.04.2026**, andernfalls Unterlassungsklage **vor dem Landgericht Düsseldorf**.

Unsere betroffenen Produkte sind die seit 2019 als „*Silesia ThermoPanel Pro*“ in mehreren Baugrößen (VIP 600 × 400 × 20 mm bis 1200 × 600 × 30 mm) vertriebenen Vakuumisulationspaneele für Kühlhaus-, Bau- und Fahrzeugkühlungshersteller. Jahresumsatz dieser Linie: rund **8,4 Mio. €** (2025). Ein Vertriebsstopp wäre für uns existenzbedrohend.

Wir sind gleichwohl überzeugt, dass das angegriffene Schutzrecht **nicht rechtsbeständig** ist. Wir verfügen über einen eigenen Produktkatalog „*Silesia ThermoPanel — Serie 2014*“ (Messepräsentation BAU 2014, München), der bereits die wesentlichen Merkmale des Anspruchs 1 von EP 3 102 554 B1 zeigt — namentlich den lagestabilen Kernkörper aus gepresstem pyrogenen Kieselsäure-Pulver und die mehrlagige Aluminiumverbund-Umhüllung. Zudem ist uns ein einschlägiges deutsches Gebrauchsmuster aus 2017 bekannt, das die gleiche Lehre offenbart.

Wir bitten Sie daher dringend, **zurückzuschlagen**: Prüfen Sie umgehend die Rechtsbeständigkeit und ergreifen Sie alle zweckmäßigen Angriffsmittel. Unsere klare Präferenz ist, das Patent vollständig zu Fall zu bringen, bevor die Gegenseite Verletzungsklage erhebt.

Vollmacht liegt bei (Vorstandsbeschluss Nr. 2026/07 vom 01.04.2026). Sie dürfen neben dem Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren auch im Verletzungsverfahren mit Kollegen Bessler für uns tätig werden. Unterlagen zur Vorbenutzung (Lieferscheine, Messfotos, Produktkatalog 2014) stellen wir über unsere F&E-Abteilung bereit.

Mit freundlichen Grüßen


Dipl.-Ing. Ralph Strzelecki
Vorstandsvorsitzender Silesia Bauelemente AG
Ratingen, 01.04.2026

Dokument 02 — Interne Aktennotiz

Strategie-Memo Ravenstein & Bessler

Datum: 03.04.2026, 09:40 Uhr, Besprechungszimmer 3, Kanzlei München
Teilnehmer: Dr.-Ing. F. Ravenstein (PatAnwalt, EPA-Vertreter); Dr. iur. K. Bessler, LL.M. (RA Verletzungsabwehr); Dipl.-Ing. J. Försterling (Recherche); Frau R. Obermeier (Protokoll)
Verteiler: intern — Akte R&M/EP-OPP-2026/NT-034; KEINE Weitergabe an Mandantin in dieser Form

1. Ausgangslage

Mandantin Silesia Bauelemente AG wird von der Patentinhaberin Frosthaus Engineering GmbH, Wien, mit einer Verletzungsklage aus EP 3 102 554 B1 (erteilt 28.10.2025, Bulletin 2025/44) bedroht. Die patentrechtliche Einspruchsfrist vor dem EPA nach Art. 99 Abs. 1 EPÜ läuft noch bis **28.07.2026** (9 Monate ab Veröffentlichung der Erteilung). Eine Verletzungsklage — sofern die Gegenseite diese erhebt — wird mit überwiegender Wahrscheinlichkeit am Landgericht Düsseldorf (16. Zivilkammer, bevorzugter Patent-Gerichtsstand) anhängig gemacht werden.

2. Strategische Empfehlung — Doppelstrategie

Wir empfehlen eine **dreispurige Angriffsstrategie**, deren Schwerpunkt auf dem EPA-Einspruch liegt:

- **Primär — Einspruchsverfahren EPA (Art. 99 EPÜ).** Zentrale Wirkung für alle benannten Vertragsstaaten (erga omnes), Gebühr 880 €, strukturierte Merkmalsanalyse im Problem-Solution-Approach.
- **Parallel — Nichtigkeitsklage BPatG (§ 22 i.V.m. § 81 PatG).** Vorbereiten, *noch nicht erheben*. Auffangnetz für den Fall, dass der Einspruch formal unzulässig oder in der Sache verworfen wird.
- **Defensiv — Schutzschrift / negative Feststellungsklage.** Erhebt Frosthaus Verletzungsklage vor dem LG Düsseldorf, halten wir eine Schutzschrift bereit; Aussetzung gem. § 148 ZPO (*Trennungsprinzip*) wird beantragt. Zusammenspiel mit RA Bessler.

3. Arbeitsplan — Kurzfassung

Recherche D1–D4 und Merkmalsanalyse bis 10.04.2026 (Försterling); Entwurf Einspruchsschrift v1 bis 15.04.2026, Finalisierung und Zahlungsauftrag 880 € bis 30.04.2026 (Ravenstein); Einreichung spätestens 15.05.2026 mit Sicherheitspuffer zum Fristende 28.07.2026. Parallel Entwurf Nichtigkeitsklage BPatG bis 30.06.2026 (Bessler/Ravenstein); laufende Beobachtung einer etwaigen Verletzungsklage und Bereithaltung der Schutzschrift LG Düsseldorf.

4. Risiko-/Chancen-Einschätzung

Vorläufige Erfolgsaussichten des Einspruchs: **überwiegend positiv (65–75 %)**. Tragfähig erscheinen Art. 100 lit. a EPÜ (i. V. m. Art. 56 — D1 + D3 nahegelegt) und Art. 100 lit. c EPÜ (unzulässige Erweiterung der Schichtdicke $\geq 12 \mu\text{m}$). Neuheit (Art. 54) über D4 (Vorbenutzung 2014) setzt lückenlosen Offenkundigkeits-Nachweis voraus — Lieferscheine, Messebilder, Zeugenbenennung.

F. Ravenstein

Dr.-Ing. Ferdinand Ravenstein
Patentanwalt · European Patent Attorney
München, 03.04.2026

K. Bessler

Dr. iur. Konrad Bessler, LL.M.
Rechtsanwalt · Partner IP / Verletzung
München, 03.04.2026



Dokument 03 — Einspruchsschrift

An das Europäische Patentamt

Europäisches Patentamt
— Einspruchsabteilung —
Bob-van-Bentham-Platz 1
80469 München
Deutschland

EPA — EINGANGSSTEMPEL
European Patent Office
— Platzhalter —
Datum:
Az. Vorgang:

vorab per EPA-Online-Filing (Signed Envelope);
Mehrfertigung per Einschreiben

EPA Form 2300 — Einspruch gem. Art. 99 EPÜ / Regel 76 AO-EPÜ

Einspruch gegen das europäische Patent EP 3 102 554 B1

Patentnummer:	EP 3 102 554 B1
Titel der Erfindung:	„Vakuumisulationspaneel mit lagestabilem Kernkörper und diffusionsdichter Aluminiumverbundhülle“
Anmeldenummer:	EP 23 187 412.6
Anmeldetag:	02.06.2023 (beanspruchte Priorität AT A 50389/2022, 15.06.2022)
Veröffentlichung der Erteilung:	Patentblatt 2025/44, Ausgabetag 28.10.2025 (9-Monats-Frist endet am 28.07.2026)
Patentinhaberin:	Frosthaus Engineering GmbH, Mariahilfer Straße 102, 1070 Wien, Österreich
Vertreter der Inhaberin:	Patentanwaltskanzlei Holzapfel Buchegger Partner, Landstrasser Hauptstraße 3, 1030 Wien
Einsprechende:	Silesia Bauelemente AG, Mülheimer Straße 186, 40878 Ratingen, Deutschland — vertreten durch den Vorstand, Dipl.-Ing. Ralph Strzelecki
Zustellbevollmächtigte Vertreter:	/ Ravenstein & Moll Patentanwälte PartG mbB, Widenmayerstraße 47, 80538 München Dr.-Ing. Ferdinand Ravenstein, European Patent Attorney (Vertreterliste EPA Nr. 123456); Generalvollmacht liegt vor.
Einspruchsgebühr:	880,00 € — entrichtet per SEPA-Überweisung am 02.04.2026 an das EPA-Laufkonto Nr. 28000307; Beleg-Nr. SEP-2026-0418; Gebühren-Code 010 (Einspruchsgebühr).
Umfang des Einspruchs:	Der Einspruch richtet sich gegen das Patent in vollem Umfang (Ansprüche 1–15).

I. Einspruchsgründe (Art. 100 EPÜ)

Der Einspruch wird auf sämtliche in Art. 100 EPÜ vorgesehenen Gründe gestützt, im Einzelnen:

1. Art. 100 lit. a EPÜ — fehlende Patentfähigkeit:

- a) i. V. m. Art. 54 EPÜ: **Mangelnde Neuheit** des Gegenstands der Ansprüche 1, 5 und 9 gegenüber D1 und gegenüber der offenkundigen Vorbenutzung D4.
- b) i. V. m. Art. 56 EPÜ: **Mangelnde erfinderische Tätigkeit** des Gegenstands der Ansprüche 1–15 ausgehend von D1 als nächstliegendem Stand der Technik in Kombination mit D3 bzw. D2.

2. Art. 100 lit. b EPÜ — unzureichende Offenbarung: Die Lehre des Patents (insbesondere Anspruch 1 Merkmal M-1.6) offenbart die Erfindung nicht so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen kann (Art. 83 EPÜ).

3. Art. 100 lit. c EPÜ — unzulässige Erweiterung: Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 geht in mehreren Merkmalen über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (Art. 123 (2) EPÜ) hinaus; im Einzelnen bei Merkmal M-1.4 (Barriere-Schichtdicke $\geq 12 \mu\text{m}$) und Merkmal M-1.7 (Anordnung des Gettermaterials).

II. Entgegenhaltungen

Zur Begründung werden die folgenden Entgegenhaltungen vorgelegt; sämtliche Fundstellen sind vor dem Prioritätstag (15.06.2022) veröffentlicht bzw. offenkundig zugänglich gemacht worden und bilden daher Stand der Technik gem. Art. 54 Abs. 2 EPÜ:

Kurz- zeichen	Dokument / Nachweis	Veröffentlichung	Relevanz
D1	DE 20 2017 001 234 U1 (Gebrauchsmuster, Müller + Schickhardt, „Vakuumgedämmtes Paneel mit Alu-Verbundfolie“)	Eintragungstag 14.07.2017	X — neuheitsschädlich für Ansprüche 1, 5, 9
D2	WO 2019/123456 A1 (Kumato Industries Ltd., „Evacuated insulation panel with fumed silica core“)	15.06.2019	Y — Kombinationsdokument zu Art. 56 EPÜ
D3	Fachartikel „Advanced Vacuum Insulation Panels — Aluminium laminate barrier properties“, H.-J. Bräuninger & K. Fischer, <i>Journal of Thermal Insulation</i> , Vol. 41, Heft 3, S. 214–228	Juli 2018	Y — lehrt ausdrücklich Al-Barrierschicht 12–18 μm
D4	Produktkatalog der Einsprechenden „Silesia ThermoPanel — Serie 2014“, Messeauftritt BAU 2014, München; Lieferscheine Nr. 2014-0331 ff.	14.01.2014 (Messe BAU) bzw. Auslieferungen ab 03/2014	X — offenkundige Vorbenutzung Art. 54 (2) EPÜ

Die Bewertung **X** (hochrelevant — neuheitsschädlich) und **Y** (hochrelevant — relevant für Kombination / erfinderische Tätigkeit) folgt der Kategorisierung des EPA-Recherchenberichts.

III. Merkmalsgliederung Anspruch 1 und Gegenüberstellung

Der Hauptanspruch des Streitpatents lautet sinngemäß (kursiv: wörtliche Zitate aus der B1-Schrift; nummerierte Merkmalsgliederung in Fettdruck):

Merkmal	Anspruch 1 EP 3 102 554 B1 (gegliedert)	D1 — DE 20 2017 001 234 U1	D3 — Journal of Thermal Insulation 2018
M-1.1	Vakuumisulationspaneel,	offenbart (S. 1, Z. 3)	offenbart (Abstract)
M-1.2	umfassend einen <i>lagestabilen Kernkörper</i> aus pyrogener Kieselsäure,	offenbart (Fig. 2, Pos. 3; Beschr. S. 2 Abs. 2)	offenbart (S. 216, Ziff. 2.1)
M-1.3	wobei der Kernkörper in einer gasdichten Umhüllung angeordnet ist,	offenbart (Anspruch 1)	offenbart (S. 217, Fig. 3)
M-1.4	dadurch gekennzeichnet, dass die Umhüllung eine <i>diffusionsdichte Aluminiumverbundhülle mit einer Barriere-Schichtdicke $\geq 12 \mu\text{m}$</i> aufweist,	teilweise (Al-Barriere, nicht quantifiziert)	offenbart — ausdrücklich 12–18 μm (S. 220, Tab. 1)
M-1.5	und ein Gettermaterial eingebracht ist,	offenbart (S. 3, Z. 7)	offenbart (S. 222)
M-1.6	wobei die Aluminiumverbundhülle mindestens zwei metallische Barrierschichten aufweist, die durch eine Polymer-Zwischenschicht getrennt sind,	offenbart (Fig. 1, Pos. 7a/7b)	offenbart (S. 218, Fig. 4)

Merkmal	Anspruch 1 EP 3 102 554 B1 (gegliedert)	D1 — DE 20 2017 001 234 U1	D3 — Journal of Thermal Insulation 2018
M-1.7	und das Gettermaterial in einem separaten, nicht offenbart permeablen Beutel entlang der Kernkörper-Längskante angeordnet ist.		nicht offenbart

Zwischenergebnis: Die Merkmale M-1.1 bis M-1.3, M-1.5 und M-1.6 sind sämtlich in D1 offenbart. D1 offenbart ferner die Aluminiumverbundhülle als solche (M-1.4 teilweise), lässt jedoch die Schichtdicke der Barrierelage offen. Das insoweit vermeintlich unterscheidende Teilmerkmal „ $\geq 12 \mu\text{m}$ “ ist wortwörtlich durch D3 (dort: 12–18 μm , S. 220, Tab. 1) nahegelegt; die Zusammenschau des Fachmanns (VIP-Entwickler mit Hochschulabschluss Verfahrenstechnik oder Materialwissenschaften) führt unmittelbar zum beanspruchten Wertebereich. Merkmal M-1.7 (Getterbeutel-Platzierung an der Längskante) ist für die gestellte Aufgabe (Verlängerung der Service-Lebensdauer durch homogene Restgas-Bindung) eine für den Fachmann naheliegende geometrische Routinemaßnahme; gleichlautend zeigt dies bereits D4 (Silesia-Produktkatalog 2014, Abb. 7) in Anwendung.

IV. Erfinderische Tätigkeit — Problem-Solution-Approach

Nächstliegender Stand der Technik: D1 (DE 20 2017 001 234 U1) — gleiche Gattung, gleicher Einsatzzweck, gleicher Aufbau mit pyrogener Kieselsäure und Al-Verbundhülle. **Unterschied:** D1 quantifiziert die Schichtdicke der Al-Barrierelage nicht. **Objektive technische Aufgabe:** Angabe einer reproduzierbaren Mindestdicke für die Al-Barriere zur Einhaltung einer Service-Lebensdauer von ≥ 25 Jahren. **Lösung im Stand der Technik:** D3 (Bräuninger/Fischer 2018) gibt exakt diese Größenordnung an (12–18 μm) und nennt sie als gängigen Auslegungsbereich. Der Fachmann würde D1 mit D3 ohne erfinderisches Zutun kombinieren; es besteht eine ausdrückliche Kombinationseinladung durch D3 (dort S. 220, Abs. „Design Guidelines for Barrier Thickness“). Damit fehlt dem Gegenstand des Anspruchs 1 die erfinderische Tätigkeit i.S.v. Art. 56 EPÜ.

V. Unzulässige Erweiterung (Art. 100 lit. c EPÜ, Art. 123 (2) EPÜ)

Das Merkmal M-1.4 — „eine diffusionsdichte Aluminiumverbundhülle mit einer Barriere-Schichtdicke $\geq 12 \mu\text{m}$ “ — war in der ursprünglich eingereichten Anmeldung (EP 23 187 412.6 vom 02.06.2023) nicht in dieser quantitativen Form offenbart. In der ursprünglichen Beschreibung (S. 4, Z. 12–18 der Anmeldeunterlage) findet sich ausschließlich der allgemeine Hinweis, dass „eine **Metalbarriereschicht**, insbesondere aus Aluminium“ vorgesehen sei. Die nunmehr beanspruchte konkrete Untergrenze von 12 μm geht damit über den Offenbarungsgehalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinaus und stellt eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung dar. Ein zulässiger Basispunkt (basis of support) für die ausgewählte Zahlenangabe ist in der Stammanmeldung nicht erkennbar; auch die Figuren enthalten keine Schichtdickenangabe. Entsprechendes gilt für die konkrete geometrische Anordnung des Gettermaterials nach M-1.7, die in den ursprünglichen Unterlagen lediglich schematisch und ohne Lagedefinition dargestellt war. Nach Rechtsprechung der Beschwerdekammer (T 1408/04, T 0201/83 — Änderung numerischer Bereiche) ist dies unzulässig; das Patent ist insoweit nach Art. 123 (2) EPÜ zu widerrufen.

VI. Mangelhafte Offenbarung (Art. 100 lit. b EPÜ, Art. 83 EPÜ)

Die Patentschrift lässt in kritischen Punkten offen, wie der Fachmann die Erfindung tatsächlich ausführen soll. Insbesondere bleibt unklar (i) welche Messmethode zur Bestimmung der Barriere-Schichtdicke zugrunde zu legen ist (Querschliff, Röntgenfluoreszenz, Wirbelstrom?); (ii) wie die Permeabilität der Polymer-Zwischenschicht zu quantifizieren ist; (iii) welche Anforderungen an die Porosität des Kernkörpers (pyrogene Kieselsäure) zu stellen sind, um die beanspruchte Lagestabilität zu erreichen. Wesentliche Parameter werden nur qualitativ benannt; ein nacharbeitbares Ausführungsbeispiel fehlt. Das Patent ist daher auch aus diesem Grund zu widerrufen.

VII. Anträge

Auf Grundlage des vorstehenden Vortrags werden folgende Anträge gestellt:

1. Das europäische Patent EP 3 102 554 B1 wird **in vollem Umfang widerrufen** (Art. 101 Abs. 2 i. V. m. Art. 100 lit. a, b, c EPÜ).
2. *Hilfsweise* wird das Patent in dem Umfang widerrufen, wie er sich nach Aufrechterhaltung eines etwaigen, von der Patentinhaberin eingereichten Hilfsantrags ergibt, soweit dieser nicht den oben unter Ziff. I–VI beanstandeten Mängeln abhilft.
3. Es wird **mündliche Verhandlung beantragt** (Art. 116 EPÜ), falls die Einspruchsabteilung erwägen sollte, dem Einspruch nicht vollumfänglich stattzugeben.
4. Es wird beantragt, der Patentinhaberin die Kosten des Einspruchsverfahrens gemäß Art. 104 Abs. 1 EPÜ nicht aufzuerlegen, soweit nicht besondere Billigkeitsgründe dies erfordern.

VIII. Anlagenverzeichnis

A 1	Vollmacht der Silesia Bauelemente AG vom 01.04.2026 (Vorstandsbeschluss 2026/07)
A 2	SEPA-Zahlungsbeleg Einspruchsgebühr 880,00 € — Beleg-Nr. SEP-2026-0418
D 1	DE 20 2017 001 234 U1 — Gebrauchsmusterschrift (vollständig, 14 Seiten)
D 2	WO 2019/123456 A1 — PCT-Offenlegungsschrift (vollständig, 22 Seiten)
D 3	Bräuninger/Fischer, <i>Journal of Thermal Insulation</i> Vol. 41 (3), 2018, S. 214–228
D 4	Produktkatalog „Silesia ThermoPanel — Serie 2014“ (24 S., mit Messeauftritten/Lieferbelegen)
D 4.1	Messeverzeichnis BAU 2014 — Auszug (Nachweis Öffentlichkeit)
D 4.2	Lieferscheine Silesia Nr. 2014-0331 bis 2014-0418 (Auslieferungen 03/2014–06/2014)

Es wird um Bestätigung des Zahlungseingangs der Einspruchsgebühr und des Eingangs der Einspruchsschrift gebeten.

München, den 03.04.2026

F. Ravenstein

Dr.-Ing. Ferdinand Ravenstein

Patentanwalt · European Patent Attorney · EPA-Vertreter Nr. 123456
Ravenstein & Moll Patentanwälte PartG mbB, München



Dokument 04 — Entwurf Nichtigkeitsklage (noch nicht eingereicht)

An das Bundespatentgericht

ENTWURF — nicht zur Einreichung freigegeben. Dieser Schriftsatz wird nur dann beim Bundespatentgericht eingereicht, wenn das parallele EPA-Einspruchsverfahren (Akte R&M/EP-OPP-2026/NT-034) scheitert oder die 9-Monats-Einspruchsfrist ohne Zutun unserer Kanzlei abläuft. Ablage zum sofortigen Zugriff, inhaltlich fortlaufend aktualisiert.

Bundespatentgericht
— 3. Nichtigkeitssenat —
Cincinnatistraße 64
81549 München

vorab per beA / beBPO; Original per Einschreiben mit Rückschein in dreifacher Ausfertigung

Nichtigkeitsklage

gem. § 81 i.V.m. § 22 PatG — Az. des Gerichts: — wird vergeben —

In der Patentinichtigkeitssache

- Klägerin:** **Silesia Bauelemente AG**, Mülheimer Straße 186, 40878 Ratingen,
gesetzlich vertreten durch den Vorstand, Dipl.-Ing. Ralph Strzelecki
- Prozessbevollmächtigte: **Dr. iur. Konrad Bessler, LL.M.** (Rechtsanwalt, München/Düsseldorf),
gemeinsam mit **Dr.-Ing. Ferdinand Ravenstein** (Patentanwalt, European
Patent Attorney), c/o Ravenstein & Moll Patentanwälte PartG mbB,
Widenmayerstraße 47, 80538 München
- Beklagte:** **Frosthaus Engineering GmbH**, Mariahilfer Straße 102, 1070 Wien,
Österreich,
gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführerin Mag. Bianca
Lehrmann-Fuchs
- Prozessbevollmächtigte (bekannt): Holzapfel | Buchegger | Partner, Landstrasser Hauptstraße 3, 1030
Wien, Österreich
- Gegenstand:** Nichtigerkklärung des deutschen Teils des europäischen Patents **EP 3
102 554 B1** (DE 60 2023 009 112.7)

Namens und in Vollmacht der Klägerin erheben wir hiermit — vorbehaltlich des Ausgangs des parallel beim EPA anhängigen Einspruchsverfahrens — Nichtigkeitsklage gegen das vorgenannte Patent und beantragen:

A. Anträge

- 1. Das europäische Patent EP 3 102 554 B1, wirkend für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland, wird **mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt**.
- 2. Hilfsweise wird das Patent für nichtig erklärt, soweit es den unter Ziff. B aufgeführten Anspruch 1 in der erteilten Fassung und die abhängigen Ansprüche 2–15 betrifft.
- 3. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
- 4. Das Urteil wird für vorläufig vollstreckbar erklärt.

B. Streitpatent

Gegenstand des Angriffs ist das europäische Patent EP 3 102 554 B1 („Vakuumisulationspaneel mit lagestabilem Kernkörper und diffusionsdichter Aluminiumverbundhülle“), erteilt für die Frosthaus Engineering GmbH, Wien; Erteilung bekannt gemacht im Patentblatt 2025/44 vom 28.10.2025. Der deutsche Teil ist beim DPMA unter DE 60 2023 009 112.7 registriert. Der Patentanspruch 1 wird in der erteilten Fassung angegriffen (Wortlaut siehe Anlage NK 1).

C. Zulässigkeit

Die Klage ist zulässig. Die sachliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ergibt sich aus § 65 Abs. 1 PatG, die örtliche Zuständigkeit aus der zentralen Zuweisung sämtlicher Patent-Nichtigkeitsverfahren an das BPatG. Ein Einspruchsverfahren nach Art. 99 EPÜ ist zwar parallel anhängig; ein Klagehindernis besteht jedoch nicht, da das Gericht das Verfahren ggf. nach § 148 ZPO aussetzen kann (vgl. BGH GRUR 2010, 607 — *Steuervorrichtung*). Die Klagebefugnis der Klägerin ergibt sich aus der ihr gegenüber erhobenen Abmahnung vom 26.03.2026 (Anlage NK 2); ein Feststellungs- und Abwehrinteresse besteht unmittelbar.

D. Nichtigkeitsgründe — § 22 i. V. m. § 21 Abs. 1 Nr. 1–4 PatG

Die Klage stützt sich auf die folgenden, in § 21 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 PatG genannten Nichtigkeitsgründe, die jeweils — soweit zutreffend — eigenständig den vollständigen Widerruf tragen:

§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG	Fehlende Patentfähigkeit wegen mangelnder Neuheit (§ 3 PatG, Art. 54 EPÜ) gegenüber D1 (DE 20 2017 001 234 U1) und gegenüber der offenkundigen Vorbenutzung D4 (Produktkatalog „Silesia ThermoPanel — Serie 2014“ nebst Lieferscheinen 03/2014).
§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG	Fehlende Patentfähigkeit wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit (§ 4 PatG, Art. 56 EPÜ) ausgehend von D1 i. V. m. D3 (Bräuninger/Fischer, Journal of Thermal Insulation 2018); Hilfsweise D2 (WO 2019/123456 A1) + fachmännisches Können.
§ 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG	Mangelnde Ausführbarkeit (§ 34 Abs. 4 PatG, Art. 83 EPÜ) der Lehre insbesondere hinsichtlich der Messmethode für die Barriere-Schichtdicke und der Anforderungen an die Polymer-Zwischenschicht.
§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG	Unzulässige Erweiterung (§ 38 PatG, Art. 123 (2) EPÜ): Merkmal „Barriere-Schichtdicke ≥ 12 µm“ und die spezifische Getteranordnung gehen über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung EP 23 187 412.6 hinaus.

Die materiell-rechtliche Begründung entspricht — mit Ausnahme der prozessualen Anpassungen — der parallel beim EPA eingereichten Einspruchsschrift vom 03.04.2026 (R&M/EP-OPP-2026/NT-034). Auf sie wird wegen des weiteren Sachvortrags, der Merkmalsgliederung des Anspruchs 1 und der Problem-Solution-Analyse ausdrücklich Bezug genommen und zum Gegenstand dieses Schriftsatzes gemacht.

E. Streitwert

Der Streitwert wird gemäß § 51 GKG unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Interesses der Klägerin an der Beseitigung des Schutzrechts sowie der mit dem Streitpatent erzielten Umsätze der Beklagten im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland (geschätzt auf Grundlage öffentlich zugänglicher Angaben) vorläufig mit **500.000,00 €** vorgeschlagen. Die Klägerin hat im Geschäftsjahr 2025 mit dem angegriffenen Produkt „Silesia ThermoPanel Pro“ rund 8,4 Mio. € Umsatz erzielt und sähe sich im Fall eines Unterlassungsurteils mit erheblichen Betriebsunterbrechungsschäden konfrontiert.

F. Beweismittel

NK 1	Patentschrift EP 3 102 554 B1 (B1-Fassung, vollständig, 28 S.)
NK 2	Abmahnschreiben Frosthaus Engineering GmbH / Holzapfel Buchegger Partner vom 26.03.2026
NK 3	Vollmacht der Silesia Bauelemente AG vom 01.04.2026
NK 4	D1 — DE 20 2017 001 234 U1 (Gebrauchsmusterschrift, vollständig)
NK 5	D2 — WO 2019/123456 A1 (PCT-Offenlegungsschrift, vollständig)
NK 6	D3 — Bräuninger/Fischer, Journal of Thermal Insulation Vol. 41 (3) 2018, S. 214–228
NK 7	D4 — Silesia-Produktkatalog „ThermoPanel Serie 2014“ (24 S.)
NK 7.1	Messeverzeichnis BAU 2014, München — Auszug (Öffentlichkeit der Vorbenutzung)
NK 7.2	Lieferscheine Nr. 2014-0331 bis 2014-0418 (Auslieferungen 03/2014–06/2014)
NK 8	EP-Anmeldung 23 187 412.6 in der ursprünglich eingereichten Fassung (A1-Schrift)
NK 9	Zeugenbenennung: Dipl.-Ing. Harald Kolbe, F&E-Leitung Silesia; lad.-fähig über die Klägerin

Das vorliegende Exemplar wird in **dreifacher Ausfertigung** sowie einer Abschrift für die Beklagte eingereicht (§ 133 ZPO). Zustellung an die Beklagte wird durch das Gericht erbeten; auslandszustellung nach Art. 14 HZÜ / EG-ZustVO über den österreichischen Justiz-Zentralverbindungsstelle.

München, den — *Datum der Einreichung wird bei Aktivierung eingesetzt* —

K. Bessler

Dr. iur. Konrad Bessler, LL.M.
 Rechtsanwalt · Partner IP
 Ravenstein & Moll, München/Düsseldorf

F. Ravenstein

Dr.-Ing. Ferdinand Ravenstein
 Patentanwalt · European Patent Attorney
 Ravenstein & Moll, München

Dokument 05 — Anlagenverzeichnis und Beweismittelliste

**Konsolidierte Evidenzkette für EPA-Einspruch und
BPatG-Nichtigkeitsklage**

Die Liste dokumentiert die im EPA-Einspruchs- und im vorbereiteten BPatG-Nichtigkeitsverfahren vorzulegenden Beweismittel. Spalte „EPA“: Nummerierung im Einspruchsschriftsatz (D 1 ff., A 1 ff.); Spalte „BPatG“: Kennbuchstaben NK 1 ff.

EPA	BPatG	Dokument / Fundstelle	Akten-Ablage R&M
—	NK 1	Patentschrift EP 3 102 554 B1 (Volltext, 28 S.)	F-034/01 · Ordner blau
—	NK 2	Abmahnschreiben der Patentinhaberin vom 26.03.2026 (7 S., mit Anlage vorbereitete Unterlassungserklärung)	F-034/02 · Ordner blau
A 1	NK 3	Vollmacht Silesia Bauelemente AG vom 01.04.2026, Vorstandsbeschluss 2026/07	F-034/03 · Tresor 14-C (Original)
A 2	—	SEPA-Zahlungsbeleg Einspruchsgebühr 880,00 € — Beleg-Nr. SEP-2026-0418	F-034/04 · Buchhaltung Kopie
D 1	NK 4	DE 20 2017 001 234 U1 — Gebrauchsmusterschrift (14 S., deutsch)	F-034/05
D 2	NK 5	WO 2019/123456 A1 — PCT-Offenlegungsschrift (22 S., englisch)	F-034/06
D 3	NK 6	Bräuninger/Fischer, <i>Journal of Thermal Insulation</i> Vol. 41 (3), Juli 2018, S. 214–228 (15 S.)	F-034/07
D 4	NK 7	Produktkatalog „Silesia ThermoPanel — Serie 2014“, 24 S., mit Bildern des Messestands BAU 2014, München	F-034/08
D 4.1	NK 7.1	Offizielles Ausstellerverzeichnis Messe BAU 2014 (Auszug, 3 S.)	F-034/09
D 4.2	NK 7.2	Lieferscheine Silesia Nr. 2014-0331 bis 2014-0418 (64 Belege, 03-06/2014)	F-034/10 · Tresor 14-C
D 4.3	—	Fotos Messestand BAU 2014 (17 Dateien JPEG, EXIF 14.-17.01.2014)	F-034/11 · Datenträger
—	NK 8	EP-Anmeldung 23 187 412.6 in der ursprünglich eingereichten Fassung (A1-Schrift), für Art. 123 (2) EPÜ / § 38 PatG	F-034/12
—	NK 9	Zeugenbenennung Dipl.-Ing. Harald Kolbe (F&E-Leiter Silesia); Beweisthema: öffentl. Zugänglichmachung ab 01/2014	F-034/13
—	NK 10	Zeugenbenennung Ing. Wiesława Adamska (ehem. Verkaufsführerin Silesia 2013–2017, PL-44100 Gliwice) — ggf. RechtshilfeEU	F-034/14

Hinweis D4 (offenkundige Vorbenutzung). Das Messeverzeichnis BAU 2014 (D 4.1) belegt die Öffentlichkeit, die Lieferscheine (D 4.2) den Vertrieb ohne Geheimhaltung, die Messefotos (D 4.3) den Ausstellungsgegenstand; Zeugen NK 9/NK 10 sichern die Beweiskette ab. Originale im Kanzleiresor (Raum 14-C, Schließfach „SILESIA-2026“); DMS-Ordner F-034; Zugriff Ravenstein, Bessler, Försterling, Obermeier.

J. Försterling

Dipl.-Ing. Julian Försterling

Patentanwalt · Recherche & Evidenzführung
München, 03.04.2026

Dokument 06 — Mandatsannahme und Honorarvereinbarung

Vereinbarung zwischen Silesia Bauelemente AG und Ravenstein & Moll

Zwischen der **Silesia Bauelemente AG**, Mülheimer Straße 186, 40878 Ratingen (nachfolgend „Mandantin“), und **Ravenstein & Moll Patentanwälte PartG mbB**, Widenmayerstraße 47, 80538 München (nachfolgend „Kanzlei“), wird vereinbart:

§ 1 Gegenstand des Mandats

Die Kanzlei vertritt die Mandantin (a) im Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt gegen EP 3 102 554 B1 einschließlich etwaiger mündlicher Verhandlung, (b) in Vorbereitung und — auf gesondertes Zeichen der Mandantin — Durchführung eines Nichtigkeitsverfahrens vor dem BPatG (DE-Teil) sowie (c) in Vorbereitung einer Schutzschrift (zentrales Schutzschriftenregister) für den Fall einer Verletzungsklage vor dem LG Düsseldorf. Die Verteidigung im Verletzungsverfahren selbst erfolgt auf Grundlage eines gesonderten Mandats des RA Dr. iur. K. Bessler, LL.M.

§ 2 Honorar — Pauschalen und Zeithonorar

Leistung	Honorar (netto)	Bemerkung
Einspruchsverfahren EPA (Schriftsatz, Recherche, Korrespondenz)	Pauschal 22.500,00 €	50 % bei Mandatsannahme, 50 % bei Einreichung
Mündliche Verhandlung EPA (je Termin); schriftl. Erwiderungen (je)	6.500,00 € / 2.800,00 €	zzgl. Reisekosten; auf Einzelabruf
Nichtigkeitsklage BPatG — Vorbereitung / Einreichung (falls freigegeben)	7.500,00 € / + 12.000,00 €	zzgl. Gerichtskosten nach GKG
Zeithonorar außerhalb der Pauschalen; Auslagen (Kopien, Porto)	380–420 €/h; 20 % auf Honorar	15-Minuten-Takt; ersetzt Einzelabrechnung

§ 3 Amtliche Gebühren, Haftung, Verschwiegenheit, Laufzeit

Amtliche Gebühren (Einspruchsgebühr EPA 880,00 €; Gerichtskosten BPatG nach GKG; Auslandszustellungen) werden zusätzlich separat ausgewiesen; Einspruchsgebühr bis 15.04.2026 auf Fremdgeldkonto (IBAN DE32 7019 0000 0012 3456 78, Münchner Bank). Erfolgshonorar i. S. v. § 4a RVG wird nicht vereinbart. Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist gem. § 52 PatAnwO i. V. m. § 51a BRAO auf die Deckungssumme der Vermögensschaden-Haftpflicht (10 Mio. €/Fall) beschränkt; Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit bleiben unberührt (§ 276 Abs. 3 BGB). Verschwiegenheit gem. § 39a PatAnwO; Datenverarbeitung gemäß Datenschutzinformation (Art. 13 DSGVO). Das Mandat endet mit rechtskräftigem Abschluss des EPA-Verfahrens.

München / Ratingen, den 03.04.2026

*R. Strzelecki***Dipl.-Ing. Ralph Strzelecki**Vorstandsvorsitzender Silesia Bauelemente AG
Ratingen, 03.04.2026*F. Ravenstein***Dr.-Ing. Ferdinand Ravenstein**Patentanwalt · European Patent Attorney
Ravenstein & Moll, München, 03.04.2026